



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 131/13
מס' בקשה: 104/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המבקשת: ויקטוריה מלמד
הנתבעת: ע"י ב"כ עוה"ד שרון חיבה
מרחוב מיקונים שמואל 3 תל אביב

נ ג ד

המשיבה: נציגות הבית המשותף רחוב טשרניחובסקי 47 תל אביב
התובעת: ע"י ב"כ עוה"ד ליאור רוזנר
מרחוב אחוזה 83 רעננה

ה ח ל ט ה

בפני בקשה לביטול פסק דין מיום 23.07.13 (להלן: "פסק הדין").

בפסק הדין חויבה המבקשת בתשלום סכום התביעה והוצאות משחדלה להגיש ראיותיה ולהתייצב לשיבת הוכחות שנקבעה ולאחר שהמשיבה הוכיחה את תביעתה.

המבקשת טוענת כי מאחר ולא היתה מיוצגת היא לא היתה מודעת לחובתה להגיש תצהירי עדות ראשית. המבקשת גם לא התייצבה לדיון מאחר ולילה קודם חשה ברע וביום הדיון פנתה לרופאת המשפחה. עקב כך שכחה כליל מהדיון שנקבע. המבקשת מפנה לסיכויי ההגנה המשמעותיים המפורטים בכתב ההגנה וההחזרים המגיעים לה מקופת הנציגות הגבוהים בהרבה מהחוב הנתבע.

המשיבה טוענת כי המבקשת ידעה על הדיון ועל חובתה להגיש ראיותיה ממקור ראשון באשר זה נקבע במעמד הצדדים. המשיבה גורסת כי יש לדחות את טענת העדר המודעות לפרוצדורה שנקבעה להגשת ראיות שכן אין בהעדר הידיעה כדי לפטור מהחובה, ההנחיה היתה ברורה והוסברה לצדדים על ידי המפקח, המבקשת התייעצה עם עורך דין במהלך התקופה והיא אף קיבלה לידה את תצהירי המשיבה. המשיבה תוקפת גם את האישור הרפואי שצורף ואת נימוקי המבקשת לאי התייצבותה לדיון. המשיבה טוענת כי אין ממש בטענה בדבר סיכויי הגנה של המבקשת - כל טענתה של המבקשת מתמצית בטענת קיזוז, שממילא אינה יכולה להוות טענת הגנה בהליך.

בתגובה לתשובה חזרה בה, למעשה, המבקשת מבקשתה דנן ואך ביקשה כי אורה על פריסת תשלום חובה ל- 15 תשלומים לאור קשיים כספיים. התגובה לא נתמכה בתצהיר.

לאור תגובת המבקשת אני מורה על דחית הבקשה.

אולם, גם לגופא אין מקום להיזקק לבקשה ונכון היה לדחותה.

בהתאם להלכה הפסוקה ולהוראות תקנה 201 לתקנות, קיימות שתי עילות לביטול החלטה שניתנה על-פי צד אחד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 131/13
מס' בקשה: 104/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

העילה הראשונה הינה ביטול מחובת הצדק כאשר ההחלטה ניתנה במעמד צד אחד עקב פגם טכני שנפל בהליך, למשל, עקב אי המצאת כתב התביעה כדין לנתבע. עילה זו מחייבת את ביטול ההחלטה, על מנת להבטיח את יומו של הנתבע בבית המשפט וזאת מבלי שיהיה כלל צורך להכריע בשאלה האם ההחלטה היתה נכונה לגופם של דברים או בהערכת סיכויי ההגנה של הנתבע.

העילה השנייה הינה ביטול מכוח שיקול דעת בית-המשפט. עילה זו קמה במצבים בהם לא נפל פגם בעצם קיום הדיון בהעדרו של מבקש הביטול, אך לבית-המשפט נתון שיקול-דעת להורות על הביטול האמור אם יציג המבקש טעם מניח את הדעת לאי הגשת כתב הגנה מטעמו או אי הופעתו לדיון וכן לאחר שישקול בית המשפט את סיכויי ההגנה של המבקש אם תתקבל הבקשה ויחודש הדיון בתובענה. ההלכה מסכמת כי "בבואו להפעיל את שיקול-דעתו, אם להיענות לבקשת הביטול אם לאו, יבדוק בית המשפט וישקול, לא רק אם יש בפי המבקש טעם להצדקת היעדרותו מן הדיון שהתקיים, אלא גם – ובעיקר אם, לגופו של עניין, עשוי הביטול להצמיח לו תועלת; לאמור, אם שמיעת עמדתו בנושא המחלוקת אכן עשויה להוביל את בית המשפט למתן החלטה שונה מזו שניתנה (ע"א 5000/92 בן-ציון נ' גורני פ"ד מח(1) 830 בעמ' 836)(ההדגשה שלי, א.ס.). כמו כן ראה רע"א 8864/99 אנקווה נ' מעוז חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו); ע"א 89/76 ניר נ' מדינת ישראל פ"ד לב(1) 82; יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995) בעמ' 737-736; א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית, 2009) עמ' 372.

לא יכולה להיות מחלוקת כי במקרה דנן לא קמה חובת ביטול מחמת הצדק.

מועד הדיון לשמיעת הראיות ופרוצדורה להגשת תצהירים וחוות דעת נקבעו בהחלטה שניתנה במעמד הצדדים בגמר הדיון מיום 13.05.13 (להלן: "**ההחלטה**").

במסגרת ההחלטה הובהר, במפורש, כי הדיון נקבע לשם שמיעת חקירות נגדיות ולסיכום טענות בעל פה. אפילו נקבעה מסגרת זמן מתוחמת לטובת הדיון כאמור.

ההחלטה הוקראה לצדדים, הוסברה להם והמועד שנקבע אף תואם עימם בהסכמה.

בגמר הדיון הצדדים קיבלו העתק מצולם מפרוטוקול הדיון וההחלטה.

בנסיבות אלו לא יכולה להישמע, וגם לא נשמעת, כל טענה כאילו המבקשת לא ידעה על קיומו של הדיון שנקבע או על הפרוצדורה להגשת תצהירים שנקבעה.

הסבר המבקשת להימנעותה מלהתייצב לדיון – שכחה עקב מצב רפואי או גיל, אינו מהווה הצדק לביטול מחמת הצדק כאשר המבקשת ידעה בדבר מועד הדיון ולא טרחה להתייצב בעצמה או על ידי מי מטעמה או להגיש כל בקשה בנוגע לדיון זה. ויודגש, במסגרת ההחלטה הומלץ לצדדים במפורש להסתייע בייצוג משפטי (ומתברר כי אכן כך הם גם עשו).

למעשה, הסבריה וטענותיה של המבקשת בנוגע למחדלה מלהתייצב לדיון ולהגיש ראיותיה גם אינם מהווים הצדק לביטול פסק הדין מחמת שיקול הדעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 131/13
מס' בקשה: 104/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ויוודגש, המדובר כאן בפסק דין שניתן עקב העדר התייצבות לישיבת הוכחות, לאחר שלא הוגשו כל ראיות מטעם המבקשת ולאחר שהמשיבה הוכיחה בראיותיה את תביעתה. על מנת שתהיה המבקשת זכאית להפעלת שיקול הדעת עליה להראות טעמים משמעותיים למחדליה הרבים.

מצבה הרפואי הנטען של המבקשת לא נתמך בעדות כלשהי לבד מאישור מחלה בודד. דא עקא, אין די באישור האמור כדי להצדיק היעדרות מהדיון שנקבע - תאריך הנפקת האישור מאוחר למועד הדיון, האבחנות המפורטות בו אינן מצדיקות היעדרות מהדיון ללא הודעה כלשהי (בין לפני ובין אחרי הדיון) והתוספת בכתב יד לא נתמכה בעדות ולא בכל הסבר, בפרט כאשר זו סותרת את המופיע באישור המודפס. גם לא ברור כיצד יש במצבה הרפואי המפורט כדי להשפיע על הזיכרון באופן כזה שההליך בכללותו נשכח, שהרי גם שבועות מספר לאחר הדיון לא טרחה המבקשת להודיע דבר בנוגע להיעדרותה מן הדיון.

ודאי שאין באישור הרפואי או במצבה הרפואי של המבקשת כמפורט בו להוות כל הסבר למחדלה מלהגיש ראיותיה במועד שקדם בהרבה למחלתה הנטענת.

הפרוצדורה להגשת ראיות מטעם הצדדים הוסברה להם במעמד הדיון מיום 13.05.13 ונכתבה בלשון ברורה ופשוטה בהחלטה. ויוודגש, בפתח ההחלטה הובהר כי הפרוצדורה להגשת ראיות נקבעת, בעיקר, לאור רצונה של המבקשת להגיש חוות דעת מטעמה (ר' עמוד 3 שורות 16-18), חוות דעת שלא הוגשה, גם כיום.

לכך יש להוסיף כי המבקשת גם קיבלה לידה את תצהירי המשיבה שבועות מספר לפני הדיון ושומה היה עליה לכל הפחות לברר אם עליה לפעול להגשת ראיותיה גם היא, אף אם לא "הבינה" את ההחלטה.

בנסיבות אלו אין בידי לקבל את טענת המבקשת כי היא לא היתה מודעת או לא הבינה את הפרוצדורה שנקבעה להגשת ראיות. בפרט אמורים הדברים כאשר לטענת המשיבה, שלא נסתרה, המשיבה פנתה לייעוץ משפטי לאחר הדיון המקדמי.

לזאת יש להוסיף כי עד לרגע זה טרם הגישה המבקשת תצהירים מטעמה לגופה של הגנתה הנטענת ואפילו לבקשתה דנן אין היא מצרפת את אותה חוות דעת לתמיכה בסיכויי הגנתה.

ויוער, אומנם נשמעה טענה בקול רפה במסגרת הבקשה כי המשיבה לא שיתפה פעולה לאפשר בדיקת מסמכיה. אולם, אין זה אלא מחזור של טענה שנשמעה גם בדיון (עמוד 3 שורות 11-13). אין כל ראיה בדבר פניה למשיבה לעיון במסמכיה לצורך הכנת חוות דעת וגם לא הוגשה כל בקשה בפני לאפשר עיון שכזה. אין זו הסיבה למחדלה של המבקשת מלהגיש ראיותיה, מה גם שטענה זו איננה עולה בקנה אחד עם טענת המבקשת כי לא הבינה או לא היתה מודעת בכלל לכך שעליה להגיש את ראיותיה.

בנסיבות אלו בהן לא הוגשו כל ראיות מטעם המבקשת הרי שאין בידה להוכיח, אפילו לכאורה, את סיכויי הגנתה, בפרט לאחר שראיות המשיבה כבר הוגשו ותביעתה הוכחה כמפורט בפסק הדיון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 131/13
מס' בקשה: 104/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לכל האמור יש להוסיף כי עיקר טענת המבקשת לעניין סיכויי הגנתה, גם בבקשה דנן, הינה טענת הקיזוז בגין כספים שלכאורה שולמו על ידי עבור הוצאות החזקת הרכוש המשותף. דא עקא, כפי שנקבע בהחלטה ובפסק הדין, אין טענת הקיזוז יכולה להיות טענת הגנה בנסיבות התובענה דנן.

לפיכך, גם לא עלה בידי המבקשת להראות כי עשויה לצמוח לה תועלת כלשהי מביטול פסק הדין - אין בידה כל ראייה להוכחת הגנתה ולמעשה גם לא כל טענת הגנה רלבנטית.

לאור כל האמור לעיל הרי שגם לגופם של דברים יש מקום להורות על דחיית הבקשה.

בנסיבות דנן, משנאלצה המשיבה למסור תגובה לבקשה והמבקשת חזרה בה מבקשתה רק במסגרת תגובה לתשובה, אני מחייב את המבקשת לשלם למשיבה סך של 500 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד.

אינני מוצא מקום בנסיבות דנן להיעתר לבקשת המבקשת לפריסת חובה הפסוק לתשלומים, בין היתר לאור העובדה כי בקשתה בהקשר זה לא נתמכה בכל תצהיר או אסמכתא. ככל שיש בידה של המבקשת להציג אסמכתאות למצבה הכלכלי עליה לעשות כן מול המשיבה ולקבל את הסכמתה לפריסת החוב.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלשכתי היום כ"ו תשרי תשע"ד, 30 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב